

1500429-97.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington José da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso procedimento que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500429-97.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500429-97.2021.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington José da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso procedimento que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 17h30, na Rua José Carlos Wolf, n. 1564, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, qualificado a fls. 17, transportava, guardava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 16 invólucros plásticos contendo um total de 19,2 gramas de maconha, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 14/16, substâncias que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme apurado, WELLINGTON comercializava entorpecentes no local dos fatos, quando notou que uma viatura da Guarda Municipal se aproximou. Assim, tentou empreender fuga, porém foi detido pelos guardas, que, em revista pessoal, encontraram 16 porções de maconha em seu bolso, além da quantia de R\$ 19,00. Indagado acerca dos entorpecentes, WELLINGTON admitiu que os estava comercializando e que vendia cada porção a R\$ 5,00. Já na Delegacia de Polícia negou a autoria do delito, afirmando que acabara de adquirir as drogas para uso pessoal.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requer a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova da posse com intenção de venda dos entorpecentes.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está a fls. 14/16.

No interrogatório, o réu disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio.

Disse que havia acabado de comprar o entorpecente e ia embora. É usuário de vários entorpecentes ilícitos. Pagou cinco reais por cada porção de maconha.

A testemunha SILVA narrou que o local é conhecido pela venda de drogas ilícitas.

Viram o réu parado. Ao ver a viatura, ele saiu andando rapidamente. Decidiram verificar e localizaram com ele o entorpecente e o dinheiro. Ele confessou que estava vendendo a maconha. O acusado estava sob o efeito de drogas e/ou álcool.

A testemunha OLIVEIRA ratificou o depoimento acima reproduzido.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Não havia notícia anterior relativa ao acusado quanto ao tráfico de drogas no local dos fatos. O acusado trabalha e disse que o entorpecente que estava consigo era para uso. Não foi detido nenhum usuário que tivesse adquirido entorpecente do réu. Quanto ao dinheiro, o acusado justificou-lhe a posse.

Diante dos fatos, não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que desclassificação envolveria alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada no verbo nuclear do tipo – adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, de forma que estar-se-ia diante de mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador, mediante regular aditamento. Sem aditamento, e havendo dúvida sobre o dolo do agente, impositiva a absolvição pelo in dubio pro reo.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Wellington José da Silva, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova.

Oficie-se. Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 01 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA